

Glosario

Acción: es el derecho de exigir alguna cosa y el modo legal que tenemos para pedir en justicia, lo que es nuestro o se nos debe por otro.

Acta: narración, relato de actos, audiencias, reuniones, etc.

Activo comercial: es todo cuanto posee un comerciante en dinero, muebles, créditos, bienes, raíces, títulos, rentas, etc.

Actor: es el que formula en juicio algún pedido o interpone alguna demanda.

Arras: señal (seña), dinero o cosa que se da cuando se constituye un contrato (especialmente el de compraventa).

Acción legitimada: requisito para presentar una causa de acción, en la que el demandante, además de la capacidad jurídica para demandar, tiene que demostrar un interés legítimo para hacerlo. En inglés significa, “standing”.

Contrato: medio a través del cual varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos.

Conciliación: consagrada en la ley 23/91, Decreto 265/91, Artículo 116 C.N., Ley 446/98 y Ley 640/00, es un conjunto de actividades a través de las cuales las personas envueltas en un conflicto, lo resuelven con la intervención de un tercero imparcial y facilitador llamado conciliador. Existen dos tipos de conciliación: en derecho y en equidad.

Consolidación: acción y efecto de reunir dos o más casos relacionados a los fines de atenderlos conjuntamente. La determinación de consolidar es judicial.

Contrato implícito: contrato en el que la promesa contraída por la parte promitente no es expresa, sino inferida de su conducta o de la ley.

Daños: en Derecho Penal, delito que implica la comisión de actos que lesionan la propiedad ajena. Comúnmente se conoce con el nombre de vandalismo.

Intervención: acción y efecto de intervenir o de solicitar permiso del tribunal para participar en un asunto, recurso o pleito.

Mediación: situación en la cual dos o más partes en conflicto aceptan la participación de un tercero como apoyo al proceso, quien no tiene poder de decisión, pero alienta a las partes a plantear alternativas de solución para así llegar a un acuerdo concertado.

Norma: precepto que debe ajustar las conductas, mediante las cuales se orientan los comportamientos sociales.

Nulidad: la nulidad de un acto es manifiesta cuando la ley expresamente lo ha declarado nulo, o le ha impuesto la pena de nulidad. Actos tales se reputan nulos aunque su nulidad no haya sido juzgada.

Permuta: el contrato de trueque o permutación tendrá lugar cuando uno de los contratantes se obligue a transferir a otro la propiedad de una cosa, con tal que éste le dé la propiedad de otra cosa.

Sentencia: en lo penal, es el pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado. Aunque en principio no se aplica a otras determinaciones judiciales finales, como el archivo por fundamentos legales o después de un fallo absolutorio, en la práctica se está aplicando. Se distingue de fallo, que es el pronunciamiento que hace el tribunal por el que se condena o absuelve a un acusado. En lo civil, es el pronunciamiento hecho por el tribunal que pone fin a un pleito.

Seguro: es un contrato por el cual una de las partes se obliga, mediante cierta prima, a indemnizar a la otra de una pérdida o de un daño, o de la privación de un lucro esperado que podría sufrir por un acontecimiento incierto.

Tenencia: el que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad. Es simple tenedor de la cosa, y representante de la posesión del propietario, aunque la ocupación de la cosa repose sobre un derecho.